

1501332-30.2021.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo Lopes Sardinha

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... o filho confessou a ela o delito de tráfico de drogas. Indagada, esclareceu que Luis Mateus tem um filho com necessidades especiais, tendo recorrido ao tráfico para custear o medicamento da criança, uma vez que estava desempregado.

Pois bem. Conforme sobressai do conjunto probatório, não restam dúvidas que Luis Mateus tinha em depósito as substâncias entorpecentes para fins ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

2ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

SENTENÇA

Processo nº:

1501332-30.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS MATEUS MAGALHÃES TEIXEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Lopes Sardinha

V I S T O S.

LUIS MATEUS MAGALHÃES TEIXEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 20 de setembro de 2021, por volta de 07h20min, na Rua Manoel Lino Filho, nº 305, Jardim Toselar, nesta cidade e Comarca de Birigui, Luis Mateus Magalhães Teixeira, tinha em depósito 128,47g (cento e vinte e oito gramas e quarenta e sete centigramas) de maconha e 50,59g (cinquenta gramas e cinquenta e nove centigramas) de cocaína, distribuídos em duas porções, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço descritas acima, Luis Mateus Magalhães Teixeira, possuía arma de fogo com numeração raspada, qual seja, uma pistola da marca Taurus, modelo PT58 HC, de calibre .380, municiada com

16 (dezesseis) cartuchos do calibre respectivo.

A denúncia foi recebida às fls. 138/139. O réu foi devidamente citado, apresentando defesa prévia às fls. 153/157.

Ratificada a decisão que recebera a denúncia, procedeu-se à instrução, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas da acusação e uma testemunha da defesa, interrogando-se, posteriormente, o réu (fls. 304/305).

Em alegações finais apresentadas em memoriais às fls. 350/358 e 390, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da acusação e consequente condenação do réu nos termos da denúncia ofertada.

A defesa, a seu turno, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão, a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, bem como a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06 (fls. 362/364 e 393/395).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido deduzido na presente ação penal é procedente, nos termos das razões fáticas e jurídicas adiante alinhadas.

Encerrada a instrução processual penal, a materialidade dos delitos restou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de fls. 11/15, auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, laudos de constatação prévia de entorpecentes de fls. 24/26 e 27/29, laudo de arma de fogo de fls. 134/137, laudo de aparelho celular de fls. 330/347, laudos de exame químico-toxicológico de fls. 377/379 e 380/382, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos.

A autoria, da mesma forma, é certa. Vejamos.

Interrogado em Juízo, o réu Luis Mateus confessou a prática do tráfico, esclarecendo que trabalhava com assentamento de pisos, acrescentando que, em razão da pandemia, sofreu queda na demanda por serviços. Relatou que um indivíduo de vulgo "bochecha" lhe ofertou a quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais) semanais para que guardasse os entorpecentes e a arma de fogo. Esclareceu que ao ser surpreendido pelos policiais civis, fazia apenas dois dias que guardava as drogas em sua residência, alegando que o fez em virtude das dificuldades financeiras pelas quais passava.

Por sua vez, o policial civil Fausto Haruo Ashihara relatou que foi acionado para cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar em razão de denúncias de que o réu realizava o tráfico em sua residência. Ao chegar ao local, o depoente encontrou Luis Mateus no quarto, o qual foi cientificado do mandado e questionado sobre a existência de drogas na residência, oportunidade em que o acusado indicou os entorpecentes, que estavam guardados no sofá.

Segundo o depoente, foram apreendidos o aparelho celular do acusado, a quantia de R\$ 17,00 (dezesete reais) em dinheiro, uma arma de fogo e porções de drogas. Ao questionar o réu sobre os objetos apreendidos, Luis Mateus revelou que as porções de drogas eram comercializadas pelo valor de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma e que adquiriu a arma de fogo de um desconhecido pelo valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) na cidade de São Paulo. Acrescentou que as denúncias de tráfico permaneceram por um período de dois meses.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha da acusação Lenon Luis

Fernandes Pereira, policial civil que também atuou no cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar.

A testemunha da defesa Rosângela Cristina Magalhães, genitora do réu, declarou que o filho confessou a ela o delito de tráfico de drogas. Indagada, esclareceu que Luis Mateus tem um filho com necessidades especiais, tendo recorrido ao tráfico para custear o medicamento da criança, uma vez que estava desempregado. Pois bem. Conforme sobressai do conjunto probatório, não restam dúvidas que Luis Mateus tinha em depósito as substâncias entorpecentes para fins mercantis. No caso vertente, têm-se os depoimentos uníssonos dos policiais civis, que fizeram suas declarações com convicção narrando os fatos de forma veemente. Referidos depoimentos, cabe ressaltar, têm valor probatório idêntico àquele prestado por outras pessoas, notadamente se em sintonia com as demais provas produzidas, como é o caso dos autos.

É ilustrativo o escólio jurisprudencial do Tribunal de Justiça de São Paulo: "PROVA - Testemunha - Policial - Revestindo-se de inquestionável eficácia o depoimento de servidores policiais, não se pode desqualificá-lo por emanar de agente estatal incumbido da repressão penal, circunstância que não afeta positiva ou negativamente o valor de sua palavra - Recurso não provido." (Apelação Criminal n. 990.08.040006-1 - Limeira - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton Neves - 10.02.09 - V.U. - Voto n. 6224).

Sendo ainda entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal: "É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (...) STJ - HC 76.557-RJ 2ª T., rel Carlos Velloso, 04.08.1998.

Saliente-se que, para fins de reconhecimento do delito, desnecessária a comprovação da venda efetiva do entorpecente. A quantidade e a forma de acondicionamento são suficientes para a conclusão de existência de crime de tráfico de entorpecente.

Nesse entendimento, para a configuração do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, basta o ato de "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", não se exigindo o ato de mercancia.

No mesmo sentido é o entendimento Jurisprudencial: "Tráfico de entorpecentes - Agente que traz consigo substância estupefaciente - Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda. Caracterização. Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de vendada substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de "trazer consigo". (TJ-SP - APL: 00666514620128260114 SP 0066651-46.2012.8.26.0114, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 30/01/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/02/2014).

Outrossim, não se pode ignorar que o réu confessou a traficância em Juízo, alegando enfrentar problemas financeiros, motivo pelo qual decidiu comercializar entorpecentes.

Nesse raciocínio, importante mencionar as circunstâncias da apreensão, fundamentais a confirmar a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos. De fato, a qualidade das drogas (maconha e cocaína), a quantidade (aproximadamente 128,47g de maconha e 50,59g de cocaína) e a forma de acondicionamento (duas porções),

evidenciam o destino mercantil das substâncias entorpecentes encontradas. Do mesmo modo, o delito previsto no artigo 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03, restou devidamente corroborado pelas provas produzidas nos autos.

No caso vertente, o laudo de exame da arma de fogo (fls. 234/238) atestou que tanto a arma quanto os cartuchos encontrados em poder do réu estavam aptos para a realização de disparos, comprovando sua potencialidade lesiva. Constatou, ainda, que a arma teve numeração suprimida: “[...] uma arma de fogo semiautomática, do tipo pistola, aparentemente usada, em bom estado de conservação, marca TAURUS, modelo PT 58 HC, fabricada no Brasil, do calibre nominal .380 ACP. De número de série suprimido através de forte ação punctória de forma intencional, e que para a sua identificação, acompanha a referida arma em seu guardamato o lacre plástico de n.º 0056085/SPTC - Ano 2019 [...]”.

Ressalte-se que o crime de posse de arma de fogo é de perigo abstrato, ou seja, ao tipificar tal conduta como incriminadora o legislador estabeleceu uma presunção de que quem possui uma arma de fogo está causando perigo à incolumidade pública. Por sua vez, o dolo consiste em possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Dito isso, depreende-se do robusto conjunto probatório que o réu possuía a arma de fogo em desacordo com as normas legais.

Anoto por oportuno, que a alegação de dificuldades financeiras em nada favorece o réu, e não configura a excludente de ilicitude do estado de necessidade (art. 24, do Código Penal).

Nesse sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - ALEGAÇÃO DE TER AGIDO SOB ESTADO DE NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RECONHECIMENTO - Impossibilidade: Bem provadas a autoria e a materialidade delitiva, não cabe reconhecer o alegado estado de necessidade porque precisava de dinheiro para o sustento de seu filho, submetido a intervenção cirúrgica, pois além de existirem outros meios para alcançar recursos econômicos, não há comprovação do quanto alegado. Recurso não provido.” (TJ-SP - APL:32323720108260271 SP 0003232-37.2010.8.26.0271, Relator: J. Martins, Data de Julgamento:31/05/2012, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/07/2012).

Comprovadas, portanto, a materialidade e autoria delitiva, um decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo, pois à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, e 42, da Lei de Drogas, observo que as circunstâncias do crime de tráfico são anormais à espécie. Com efeito, a diversidade e relevante quantidade de entorpecentes apreendidos impõe uma exasperação da reprimenda, pois se trata de tóxico suficiente para atingir grande número de usuários, produzindo, destarte, efeitos danosos gravíssimos à sociedade. Assim, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, isto é, 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para o crime de tráfico.

Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo observo que as circunstâncias do crime são normais à espécie, de modo que fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes. Contudo, não se pode ignorar que o réu confessou a prática dos delitos, configurando a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual retorno a reprimenda ao mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa

pelo crime de tráfico, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo, embora o réu tenha confessado espontaneamente, certo é que a pena-base foi fixada no mínimo legal, atraindo a aplicação da Súmula 231 do STJ. Assim, mantenho a reprimenda inalterada, isto é, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porquanto o acusado é tecnicamente primário e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. No caso vertente, não há quaisquer indícios que caracterizem habitualidade suficiente a afastar o privilégio, anotando-se que a quantidade de entorpecente já foi sopesada na primeira fase, afastando-se, portanto, o bis in idem.

Considerando as circunstâncias já mencionadas, diminuo a reprimenda em 1/6, perfazendo 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 dias-multa pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Além disso, o conjunto probatório revela que o agente, mediante mais de uma ação, praticou mais de um crime (tráfico e posse ilegal de arma de fogo), sendo de rigor a aplicação da regra prevista no art. 69, do Código Penal, de modo que fica o réu definitivamente condenado em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 426 dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, eis que o tráfico de entorpecentes se trata de ilícito penal equiparado aos crimes hediondos. Por identidade de razões, incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por incompatibilidade lógica.

Tendo em vista que o Colendo Superior Tribunal de Justiça deferiu ao réu a substituição da prisão preventiva, deverá o réu permanecer em prisão domiciliar (fls. 261/265).

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido por meio da presente ação penal para CONDENAR LUIS MATEUS MAGALHÃES TEIXEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal à pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa, cujo valor unitário fixo no mínimo legal, ante a ausência de provas de que o réu possui boas condições financeiras.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. Nos termos da decisão de fls. 261/265, o réu poderá apelar RECOLHIDO EM PRISÃO DOMICILIAR, expedindo-se, desde já o mandado de prisão respectivo, que deverá ser cumprido por oficial de justiça.

Inexistindo demonstração da procedência lícita do dinheiro (R\$ 15,00) e do aparelho celular apreendidos (fls. 19/20), conclui-se que se tratam de produtos do tráfico de entorpecentes, razão pela qual decreto o perdimento, com fundamento no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e 63 da Lei nº 11.343/06.

Considerando que a arma de fogo apreendida nos autos (fl. 19/20) não mais interessa à persecução penal, determino seu encaminhamento ao Comando do Exército para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, nos moldes do art. 25, da Lei nº 10.826/03.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao "Senad" quanto ao perdimento acima determinado, instruindo o ofício com cópias do auto de exibição e apreensão, da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita. As custas processuais devem observar o disposto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a presente decisão, comunique-se a Justiça Eleitoral para os fins previstos no art. 15, III, da CF.

P.R.I.

Birigui, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA